

1528202-73.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Ana Lucia Fernandes Queiroga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2315967/2021 - 14º D.P. PINHEIROS, 21498325 - 14º D.P.

PINHEIROS, 2315967 - 14º D.P. PINHEIROS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ENTHONY LUCAS ROCHA VIEIRA e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1528202-73.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528202-73.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2315967/2021 - 14º D.P. PINHEIROS, 21498325 - 14º D.P.

PINHEIROS, 2315967 - 14º D.P. PINHEIROS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ENTHONY LUCAS ROCHA VIEIRA e outro

VISTOS.

VITOR BATISTA DO NASCIMENTO e ENTHONY LUCAS ROCHA VIEIRA, qualificados nos autos, estão sendo processados pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso

II, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 20 de novembro de 2021, por volta de 02:00 horas, na Av. Chedid Jafet, nº 222, Itaim Bibi, nesta cidade e comarca da Capital, previamente ajustados e com unidade de desígnios com outros dois comparsas não identificados, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo e superioridade numérica, subtraíram em proveito próprio comum a motocicleta YAMAHA/FAZER250, placa FTN3E79, e o Iphone XR, pertencentes a Jeova Melo Lima.

A denúncia foi recebida em 30 de novembro de 2021 (fls. 105/107), os réus foram citados (fls. 200 e 202) e apresentaram defesa preliminar (fls. 108/127 e 166/170).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e as testemunhas comuns e de defesa, sendo os réus interrogados (fls. 230/233 e 386/388).

Ao ensejo do artigo 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação dos réus nos termos da denúncia (fls. 393/398). Ao seu turno, a Defesa do réu Enthony pediu a absolvição por insuficiência de provas (fls. 409/416). Já a Defesa do réu Vitor pediu a absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requereu a aplicação de pena mínima, regime diverso do fechado para início de cumprimento de pena, o direito de recorrer em liberdade e os benefícios de justiça gratuita (fls. 417/420).

Relatei. Decido.

Trata-se de ação penal instaurada em face de VITOR BATISTA DO NASCIMENTO e ENTHONY LUCAS ROCHA VIEIRA, porque praticou o delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Ao ser interrogado, o réu Vitor Batista do Nascimento preferiu o silêncio. Em sede inquisitiva, a fls. 11, fez uso da mesma prerrogativa constitucional.

Também interrogado, o réu Enthony Lucas Rocha Vieira preferiu o silêncio. Em sede inquisitiva, a fls. 13, fez uso da mesma garantia.

Por sua vez, a vítima Jeová Melo Lima reconheceu o réu Enthony como um dos autores do crime. Contou que havia saído de seu trabalho e, no semáforo escutou o barulho de outra motocicleta. Um dos roubadores estava com a arma de fogo e mandou que parasse. Assim, chegaram outros dois roubadores, numa terceira motocicleta, os quais levaram seu capacete e celular, além da motocicleta. Acionou a polícia e cerca de uma hora e meia depois soube da detenção de dois agentes. Somente seu celular foi recuperado. Foi até o local e ali já confirmou que eram os réus os autores do crime. Na Delegacia viu apenas os réus e os reconheceu como autores do crime, inclusive porque estavam com a mesma roupa. Naquela ocasião não teve qualquer dúvida no reconhecimento. Explicou que somente um dos roubadores estava sem capacete, mas era possível ver os rostos de ambos.

Ao seu turno, o policial militar Valdemir José de Farias atestou que na data dos fatos estavam em patrulhamento, quando foram informados via COPOM que outra viatura estava acompanhando três motocicletas, sendo uma delas produto de crime de roubo. Houve breve acompanhamento, até que realizaram a abordagem, após o condutor perder o controle e cair ao solo. Os réus ainda tentaram se evadir a pé, mas foram detidos. Os réus não apresentaram justificativa para estarem na posse da motocicleta roubada e não os conhecia até então. Teve contato com a vítima no local, sendo que ali ela reconheceu ambos como autores do crime, assim como o celular que foi encontrado com o réu Enthony. Já a motocicleta da vítima não foi recuperada, uma vez que os réus estavam usando uma outra motocicleta e seus comparsas, que ocupavam mais duas motocicletas, conseguiram se evadir. Foi

localizado também um simulacro, o qual o réu Vitor dispensou durante a fuga. Segundo a vítima relatou, eram quatro roubadores, em duas motocicletas.

Também o policial militar Hudson Guilherme Telles Ribeiro atestou no mesmo sentido, confirmando que foram acionados para prestar apoio na perseguição aos réus. Estavam numa Avenida próxima e encontraram os réus vindo de frente. Deram sinal de parada e realizaram acompanhamento, sendo que no trajeto um dos réus dispensou o simulacro de arma de fogo, que posteriormente foi recuperado. Uma das viaturas acabou passando por cima desse simulacro. Em dado momento os réus tentaram passar por um canteiro e caíram da motocicleta, tentando empreender fuga a pé, mas foram detidos. O celular da vítima foi encontrado com o réu Enthony. Já a motocicleta que eles ocupavam não era a motocicleta roubada naquela data. Pelo relato da primeira equipe que avistou os réus, eram duas motocicletas, mas não se recordou a quantidade total dos agentes. A vítima reconheceu os réus como autores do crime. Não conseguiu visualizar exatamente qual dos réus dispensou o simulacro. Quem pilotava a motocicleta era o réu Enthony. Durante a abordagem um dos réus admitiu informalmente a prática do crime, mas não se recordou qual deles.

A testemunha de defesa Clayton Leandro Arcanjo Vieira, pai do réu Enthony, disse que o acusado trabalhava em seu salão e fazia cursos, bem como frequentava a escola. Na sexta-feira, antes dos fatos, quando chegaram do salão, o réu se arrumou e disse que iria a uma festa. Foi dormir e, por volta das 06:30 horas da manhã, soube que ele estava na Delegacia, pois teria sido atropelado. Somente na Delegacia soube que ele estava preso. A motocicleta que o réu usava na data era sua. O acusado lhe que disse que não havia nada com ele quando abordado.

Por fim, a testemunha de defesa Leandro Dias da Silva disse ser padrinho de batismo do réu Vitor. Soube da prisão dele somente posteriormente e conversou com o réu, que nunca havia tido esse tipo de problema. O réu tinha bom relacionamento com a família e não estudava na época, mas trabalhava eventualmente, fazendo "bicos".

A ação é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 15/19, auto de exibição e apreensão de fls. 23, auto de entrega e avaliação de fls. 24 e laudo pericial de fls. 216/219, no qual os senhores peritos concluíram que a peça apreendida, quando íntegra, poderia ser confundida com uma arma de fogo verdadeira e seria capaz de exercer poder de intimidação e/ou ameaça.

Quanto à autoria do crime também não resta dúvida, pois, embora os réus não tenham apresentado qualquer versão para os fatos, os policiais militares responsáveis pela abordagem atestaram que os visualizaram dispensando o simulacro de arma de fogo e em seguida conseguiram detê-los. Com o réu Enthony ainda foi encontrado o celular da vítima, que os reconheceu como autores do crime.

Tais policiais não conheciam o réu anteriormente. Portanto, seus relatos têm a normal credibilidade do Juízo, pois não se demonstrou que tivessem interesse de prejudicá-lo, imputando-lhe falsamente a prática do crime.

Não fora isso, em se tratando de crime de roubo, por suas peculiaridades, não se pode deixar de levar em conta a palavra da vítima, até porque, segundo o melhor entendimento jurisprudencial, deve-se dar especial relevância a ela, como elemento de prova, desde que não destoe do conjunto probatório, principalmente quando há o reconhecimento. É o caso dos autos. Em Juízo a vítima reconheceu o réu Enthony como um dos autores do crime e explicou que em sede inquisitiva não teve dúvida em apontar ambos os acusados como autores do roubo, inclusive porque estavam com as mesmas roupas. Confirmou, ainda, que ao total foram quatro os roubadores, que utilizavam duas motocicletas.

Assim, a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes restou demonstrada, pois no concurso delinquencial não é necessário que todos os partícipes consumem atos típicos de execução para se ter alguém corresponsabilizado, basta que tenha colaborado, auxiliado ou instigado, prestigiando ou encorajando a autuação dos executores diretos.

Igualmente restou consumado o crime, na medida em que os acusados foram detidos após o cometimento da infração, tendo a posse segura dos bens subtraídos.

Conforme a Súmula 582 do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Ainda, o delito foi cometido durante situação de calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 06 de 20 de março de 2020, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879 de 20 de março de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em face da pandemia que assola nosso país, levando à morte milhares de pessoas, contaminadas pelo vírus Covid-19, que se alastra indistintamente, observando-se, portanto, que para o seu reconhecimento basta que o réu tenha cometido o delito nesse período de fragilidade social sem precedentes, o que de fato ocorreu.

Ressalte-se que embora essa circunstância não esteja descrita expressamente na denúncia, a situação de calamidade é notória, inclusive declarada pelos decretos acima mencionados, de modo que pode ser reconhecida, uma vez que se trata de circunstância agravante e a inicial acusatória descreveu a data do fato em que o crime aconteceu.

Passo à dosagem da pena.

Atendendo às diretrizes previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data.

Deixo de agravar a pena, em relação ao réu Enthony, em razão de o crime ter sido cometido durante situação de calamidade pública, em face da menoridade relativa.

Já em relação ao réu Vitor, em razão de o crime ter sido cometido durante situação de calamidade pública, agravo a pena fixada em 01 (um) ano de reclusão e em 02 (dois) dias-multa, calculados como acima descrito.

Não existem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.

O crime foi cometido em concurso de agentes, razão pela qual aumento a pena acima fixada em 1/3.

Não existem outras causas de aumento ou diminuição de pena a aplicar.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e: a) CONDENO VITOR BATISTA DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa de 16 (dezesseis) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal; e b) CONDENO ENTHONY LUCAS ROCHA VIEIRA, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa de 13 (treze) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime fechado, ante a gravidade e circunstâncias do crime praticado.

Conforme reiterada jurisprudência: "O regime prisional inicial fechado é o conveniente e deve prevalecer, conforme entendimento pacificado nesta c. Câmara. Não se pode desconhecer que a gravidade do crime de roubo, que vem colocando em pânico a sociedade, evidencia, sem qualquer sombra de dúvida, intensa periculosidade de seu agente, que não pode ser desconsiderada na fixação do regime inicial da pena privativa de liberdade, que não guarda relação de dependência com sua quantidade. A periculosidade de autores de crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça é presumida pela lei, que exige sejam submetidos, para fins de livramento condicional, à 'constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir' (art. 83, parágrafo único, CP). Essa periculosidade recomenda a adoção do regime carcerário inicial fechado. Privilegiar-se autor de crime contra o praticado com grave ameaça à pessoa, concedendo-lhe regime carcerário que não o fechado, é desatender-se às finalidades da pena, que são o juízo de reprovação sobre a conduta e a prevenção do crime. Trata-se de uma das mais inquietantes expressões da violência urbana atual, a reclamar pronta e eficaz resposta do Poder Público, o que somente se verifica com a imposição do regime mais gravoso." (TJSP - Apelação Criminal 1500306-73.2019.8.26.0000; Relator: Des. Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/03/2020)

No mesmo sentido: "Inviável modificar o regime prisional inicial, pois é o único adequado para autores de delito de roubo, para a prevenção e reprovação de crimes desta natureza, porque a concessão de regime diverso a autores de roubo anula a finalidade intimidante da pena, estimulando a subtração da coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça à pessoa." (TJSP - Apelação Criminal 0108109-65.2017.8.26.0050; Relator: Des. Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 26/03/2020)

Todavia, os réus poderão apelar em liberdade, em razão de ordem de Habeas Corpus que lhes fora concedido.

Condeno os réus ao pagamento de 100 (cem) UFESPs, cada, ao Estado, e indefiro, por consequência, o pedido de justiça gratuita formulado em favor do réu Vitor Batista do Nascimento.

De acordo com a previsão constitucional, artigo 5º, inciso LXXIV, o Estado promoverá assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, o que se faz exclusivamente através da Defensoria Pública, ou mediante convênio de assistência judiciária celebrado entre a Procuradoria Geral do Estado e a OAB/SP, tal como disposto da Lei Complementar 80/94.

A previsão da Lei nº 1060/50, dispondo que basta mera alegação de pobreza para que a parte obtenha a assistência judiciária gratuita, é anterior ao aludido preceito constitucional, de modo que, não mais basta que qualquer um alegue ser pobre e automaticamente deixe de arcar com as custas e despesas processuais, impondo-se para a concessão do benefício prova efetiva de pobreza, o que não se faz por mera declaração.

Daí, se o réu constituiu advogado, em vez de valer-se da Defensoria Pública, como lhe faculta a Constituição Federal, presume-se que tem condições de arcar com as custas da ação penal, motivo pelo qual indefiro gratuidade.

Oportunamente, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados e expeçam-se mandados de prisão.

P.R.I.C.

São Paulo, 11 de julho de 2022.

Ana Lucia Fernandes Queiroga
- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA